

1500094-51.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Pares Andreucci

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON LOPES CAMARGO JUNIOR

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

JEFFERSON LOPES CAMARGO JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque no dia 13 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

3ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campo, 55, Piracicaba - SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500094-51.2022.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500094-51.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON LOPES CAMARGO JUNIOR

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

JEFFERSON LOPES CAMARGO JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque no dia 13 de janeiro de 2022, por volta de 1h, na praça localizada na confluência entre a Rua XV de Novembro e a Avenida Armando Salles de Oliveira, Centro, nesta cidade e Comarca de Piracicaba,

trazia consigo, para fins de venda ou entrega, de qualquer forma, a consumo de terceiros, 04 (quatro) porções de cocaína, em sua formulação vulgarmente apelidada de "crack", com peso aproximado de 0,42g (quarenta e dois decigramas), 55 (cinquenta e cinco) porções de "Cannabis sativa L", popularmente conhecida como "maconha", com peso aproximado de 57,3g (cinquenta e sete gramas e três decigramas) e 32 (trinta e dois) invólucros, do tipo "eppendorf", contendo cocaína, com peso aproximado de 5,81g (cinco gramas e oitenta e um decigramas), substâncias entorpecentes, que determinam dependência física e psíquica.

Regularmente notificado para responder à acusação por escrito (fls. 120), foi apresentado pelo réu defesa preliminar de fls. 141/144.

A denúncia foi recebida em 18/04/2022 (fls. 146), sendo o réu citado (fls. 138).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns, sendo o réu interrogado em seguida.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais.

É o breve relatório.

DECIDO.

Trata-se de crime de tráfico de entorpecente.

A ação é procedente.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, pela fotografia de fls. 20, pelo laudo de constatação provisória de fls. 38/43, pelo laudo químico-toxicológico definitivo de fls. 116/118, positivo para cocaína e maconha, bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria é certa, bem como a intenção de fornecimento da droga a consumo de terceiros.

O réu, na fase policial, negou a propriedade da droga apreendida. Disse que estava no local com sua namorada quando foi abordado pelos policiais e somente na delegacia teve ciência da droga. É usuário contumaz de entorpecentes, mas trabalha com carteira assinada (fls. 07/08).

Em juízo, afirmou que no dia dos fatos estava descendo da casa de sua esposa para pegar um mototáxi, quando policiais passaram por onde estava, retornaram e o abordaram. Nada de ilícito foi encontrado em seu poder e, consultados seus documentos, os policiais disseram que não deveria estar na rua nesse horário, o que estava ciente. Os policiais disseram que o levariam para a delegacia para averiguação e, somente na delegacia, foi-lhe apresentada a droga, que não era sua. Nunca vendeu drogas. Sua esposa não estava consigo naquele momento, mas apenas Lucimara, pessoa que lhe pediu um cigarro pouco antes da abordagem. Não conhecia os policiais antes dos fatos. Acredita que foi acusado por estar descumprindo as regras do regime aberto.

A negativa do réu, no entanto, restou isolada nos autos e sequer se sustenta em suas próprias falas.

Inicialmente o réu disse que estava com sua namorada quando abordado. Depois, passou a dizer que estava voltando da casa dela e que perto só havia uma moça que lhe pediu um cigarro.

E a prova oral confirma o acerto da denúncia.

O policial militar Kaique Fernando Queiroz declarou que estavam e patrulhamento de rotina pelo centro da cidade quando, ao se aproximarem da praça, já conhecida pelo intenso comércio de drogas, visualizaram o réu mexendo em um paquímetro. Ao perceber a aproximação da viatura, o acusado apresentou nervosismo e tentou sair do local disfarçadamente, fato este que chamou sua atenção. Diante da fundada suspeita, realizaram a abordagem e, em revista pessoal, localizaram em sua cueca porções de drogas, incluindo maconha e outra droga, além de dinheiro, cerca de R\$ 12,00. Não se recordou da versão dada pelo réu para os fatos. Não havia outra pessoa com o acusado.

No mesmo sentido as palavras do policial militar Ricardo Victoria de Camargo, que acrescentou que o réu estava numa praça conhecida como "feira do rolo", onde ocorre venda de ilícitos e drogas também. Com o réu havia cerca de 55 porções de maconha, cerca de 30 ou 32 eppendorf's de cocaína e porções de crack, além de dinheiro. Informalmente o réu confessou os fatos.

Dessa forma, certo é dos autos que o réu estava em local conhecido pelo comércio de drogas, já que frequentado por usuários e também ponto de venda de bens furtados, conhecido como "feira do rolo". Nesse local, ao ser abordado, tinha consigo 55 porções de maconha, 32 porções de cocaína e 4 porções de crack o que, pela quantidade e variedade, deixam clara a intenção de fornecimento a consumo de terceiros.

Verifica-se, ainda, que o réu foi visto em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e, ao notar a aproximação da viatura, portou de forma a exteriorizar seu nervosismo, buscando se afastar rapidamente do local. Além disso, estava mexendo em um paquímetro, bem público e que merece a proteção policial. Ou seja, essa conduta revela que claramente que algo de ilícito tinha consigo, pois em caso contrário não teria motivos para esse nervosismo. Assim, sendo, a abordagem policial se deu de forma regular, eis que presente fundada suspeita de atuação ilícita do agente. Por fim, é de se ver que, embora a prova de acusação se composta exclusivamente por policiais, é certo que eles não conheciam o acusado e motivos não tinham para uma falsa incriminação. Da mesma forma, o acusado não os conhecia e não apontou qualquer fato que justificasse uma injusta perseguição.

De rigor, pois, sua condenação.

Passo a dosar a pena do acusado.

Ostenta péssimos antecedentes (Procs. 0016449-40.2004.8.26.0019, 0020293-26-2005-8-26-0451, 0022543-32.2005.8.26.0451, 0023505-55.2005.8.26.0451, 0028904-02.2004.8.26.0451, 0032621-90.2002.8.26.0451, 0032787-25.2002.8.26.0451, 3005593-13.2013.8.26.0451 - fls. 182/193), pelo que sua pena é de ser ficada acima do mínimo legal, ou seja, em seis anos e oito meses de reclusão, mais o pagamento de seiscentos e sessenta e seis dias-multa.

E não há se falar eu os maus antecedentes são atingidos pelo período depurador aplicado à reincidência eis que assim sendo, desnecessária sua configuração como circunstância agravante.

Nesse sentido:

"O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ - AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

E, para pacificar o tema, o Col. STF, no julgamento do RE 593.818, em 18/08/2020, fixou a seguinte tese com repercussão geral: "Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".

E os péssimos antecedentes revelam que o réu se dedica com constância a prática de atividades criminosas, de forma a impedir a aplicação do redutor previsto pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11343/2006.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu JEFFERSON LOPES CAMARGO JUNIOR (RG: 33.478.688, filho de Jeferson Lopes de Camargo e Joana Aparecida Barbosa de Oliveira Camargo), a uma pena seis anos e oito meses de reclusão, mais o pagamento de seiscentos e sessenta e seis dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, em consonância com os dispositivos da Lei 8.072/90.

Diante da pena aplicada e do fato de ser o réu portador de maus antecedentes, inviável a aplicação dos benefícios previstos pelos artigos 44 e 77 do C.P.

Pelos mesmos motivos, deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado, eis que as penas anteriormente cumpridas não serviram para surtir o desejável efeito regenerador.

O réu respondeu ao processo preso e voltou a delinquir enquanto ainda em cumprimento de pena, de forma que sua custódia cautelar é de ser mantida para garantia da ordem pública. Não poderá, pois, recorrer solto.

Não tendo sido demonstrada a origem lícita dos valores apreendidos em seu poder, de se concluir que eram provenientes da venda de entorpecentes, ainda mais porque se encontravam juntamente com a droga. Assim, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei

11343/2006, decreto a perda dos valores apreendidos em poder do réu e determino que, com o trânsito em julgado da decisão, sejam depositados em conta bancária pertencente ao FUNAD.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol de culpados.

Custas na forma da Lei, observadas as regras da gratuidade.

Serve a presente, devidamente assinada, como ofício para recomendação do acusado no presídio em que se encontra recolhido, encaminhando-se por e-mail.

P.I.C.

Piracicaba, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA